

<제14장 정의행위.제06절 사용자의 정의행위>

[기출][2][2017-1-2]근로자의 집단적 연장근로 거부 및 태업에 대응하여 단행한 사용자의 직장폐쇄 개시 및 유지의 정당성 여부

《【문제1】 A사는 상시근로자 100명이 종사하는 전열기구 제조사이다. A사에는 70명의 근로자로 조직된 노동조합 乙이 있다. 2015년 2월 1일 A사 사용자 甲은 기존의 직원자녀학자금지원제도를 2016년 1월부터 폐지하겠다고 발표하였다. 이에 대해 乙은 강력하게 반발하면서 甲과의 교섭을 정식으로 요구하였다. 甲이 망설이자, 乙은 관행적으로 이루어져 오던 연장근로를 2015년 2월 4일부터 집단적으로 거부하였다. 이후 乙은 2015년 4월 1일부터 정의행위 찬반 투표 등의 절차를 거쳐 태업을 개시하였다.

甲은 2015년 6월 1일자로 사업장 전체에 대하여 노동조합 조합원의 출입을 전면금지하는 직장폐쇄를 단행하였다. 2015년 7월 3일 乙은 전체 조합원이 다시금 업무에 정상적으로 복귀하겠다는 의사를 甲에게 표시하고, 단체교섭을 하자고 요청하였다. 甲이 노동조합 측 대화 요구의 진정성에 의문을 제기하면서, 대표이사 비방 등에 대한 사과를 요구하자, 乙은 공식 사과함은 물론 만약 직장폐쇄를 철회한다면 노동조합 집행부 사퇴를 포함한 모든 것을 열어 놓고 사용자와 교섭에 임하겠다고 밝혔다. 그러나 甲은 직장폐쇄조치를 계속 유지하고 조합원의 직장 출입을 막으면서, 개별적인 접촉을 통하여 40여 명의 조합원들을 선별적으로 업무에 복귀시켰다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 직장폐쇄조치의 법적 정당성에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 근로자의 집단적 연장근로 거부 및 태업에 대응하여 단행한 사용자의 직장폐쇄 개시 및 유지의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A사는 노동조합 乙의 집단적 연장근로 거부 및 태업에 대하여 직장폐쇄를 단행한 상황이다. 쟁점으로 해당 직장폐쇄가 정의행위에 대한 소극적·방어적 조치로서 정당인지, 노동조합이 진정성 있는 근로제공 및 복귀 의사를 밝힌 후에도 사용자가 이를 거부하며 직장폐쇄를 유지하고 개별 접촉을 통해 선별 복귀를 유도한 행위가 직장폐쇄 유지의 정당성을 소멸시키는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 직장폐쇄의 개시 및 유지의 정당성에 대하여 설명한다.

II. 직장폐쇄의 정당성 요건과 한계에 관한 법리

1. 직장폐쇄 개시의 정당성 요건

(1) 대항성 및 방어성

- 노조법 제46조 제1항에 따른 사용자의 직장폐쇄가 정당성을 갖추기 위해서는 근로자 측의 선제적인 정의행위가 개시된 이후에 단행되어야 한다. 대법원은 직장폐쇄가 노사 간의 힘의 균형을 회복하기 위한 소극적·대항적·방어적 조치로 실시되어야만 정당성이 인정되고, 공격적·선제적 목적으로 단행된 경우에는 위법하다고 판시한다.

(2) 상당성

- 직장폐쇄가 방어적 목적을 가졌다 하더라도 사용자가 받는 타격의 정도, 사용자와 근로자의 교섭 태도 및 과정, 근로자 정의행위의 목적과 방법 등 구체적인 사정에 비추어 방어 수단으로서 상당성이 인정되어야 한다.

2. 직장폐쇄 유지의 정당성 상실과 선별 복귀의 위법성

(1) 진정한 복귀 의사 표시와 직장폐쇄 유지의 정당성 소멸

① 복귀 의사의 진정성 및 객관성 판단

- 직장폐쇄의 개시 자체는 정당하더라도, 이후 근로자가 정의행위를 중단하고 진정으로 업무에 복귀할 의사를 표시한 경우에는 직장폐쇄의 방어적 목적이 소멸한다. 이때 근로자의 복귀 의사는 사용자가 경영의 예측가능성과 안정을 도출할 수 있는 정도로 집단적·객관적으로 표시되어야 한다.

② 대항성 상실에 따른 위법성 귀속

- 노동조합이 진정성 있는 복귀 의사를 집단적으로 표시하였음에도 사용자가 직장폐쇄를 계속 유지하는 것은 수동적 방어권을 넘어 공격적 직장폐쇄로 성격이 변질된 것이므로, 그 시점부터의 직장폐쇄는 정당성을 상실하여 위법하다. 사용자는 위법한 수령거부 기간 동안의 임금지급의무를 면할 수 없다.

(2) 선별적 복귀 유도에 따른 부당노동행위 성립

- 사용자가 직장폐쇄를 전면적으로 유지하면서 개별적인 접촉을 통하여 일부 조합원만을 선별적으로 업무에 복귀시키는 것은 노동조합의 조직력을 약화시키고 조합원을 분열하려는 의도로 평가된다. 이는 정당한 대화 수단의 범위를 벗어난 노동조합의 조직 및 운영에 대한 지배·개입의 부당노동행위(노조법 제81조 제1항 제4호)에 해당하여 위법하다.

III. 사안의 적용

1. 직장폐쇄 개시의 정당성 검토 (2015. 6. 1. 자)

- 노동조합 乙은 자녀학자금지원제도 폐지에 반발하여 2015년 2월 4일부터 연장근로를 집단적으로 거부하였고, 4월 1일부터는 태업에 돌입하였다. 연장근로의 집단적 거부와 태업은 사용자의 조업에 지장을 주는 노조법상 정의행위에 해당하므로, 근로자 측의 선제적 정의행위가 존재한다. 이에 대하여 사용자가 6월 1일에 단행한 직장폐쇄는 4개월간 지속된 조업 지장 상황에 대항하여 노사 힘의 균형을 확보하기 위한 방어적 조치로서의 상당성이 인정된다. 따라서 직장폐쇄 개시 자체는 정당하다.

2. 직장폐쇄 유지 및 선별 복귀 조치의 위법성 검토 (2015. 7. 3. 이후)

- 노동조합 乙은 7월 3일 전체 조합원이 정상 업무에 복귀하겠다는 의사를 객관적·집단적으로 표시하였으며, 대표이사 비방 사과 및 집행부 사퇴 카드까지 약속하는 등 복귀 의사의 진정성과 무조건성을 증명하였다. 이로써 乙의 복귀 선언 시점부터는 사용자가 받는 경제적 압력이 해소되었으므로 직장폐쇄의 방어적 목적이 완전히 소멸하였다. 그럼에도 甲이 직장폐쇄를 고수한 채 조합원을 차별 취급하며 개별 접촉으로 40여 명만 선별 복귀시킨 행위는 노조의 조직적 단결권을 형해화하려는 위법한 지배·개입에 해당한다. 따라서 7월 3일 이후의 직장폐쇄 유지는 정당성을 상실하여 위법하다.

IV. 결론

- 사용자 甲이 단행한 직장폐쇄는 2015년 6월 1일 개시 시점에는 노조의 선제적 태업에 대항한 상당성 있는 방어 조치로서 정당하다. 그러나 2015년 7월 3일 노동조합 乙이 집단적·진정성 있게 무조건적인 조업 복귀 의사를 표명한 이후에는 직장폐쇄의 방어적 정당성이 상실되었다. 아울러 사용자가 직장폐쇄를 유지하며 조합원을 차별하여 40여 명만 선별적으로 복귀시킨 행위는 부당노동행위로서 명백히 위법하다. 결론적으로 甲의 직장폐쇄 조치는 개시 자체는 정당하나, 2015년 7월 3일 이후의 계속 유지는 법적 한계를 일탈하여 정당성이 부정된다.